

江苏君谊律师事务所

关于泰州东方中国医药城控股集团有限公司
发行2025年度第二期中期票据

之

法律意见书



江 苏 君 谊 律 师 事 务 所

JIANGSU JUNYI LAW OFFICES

地址：江苏省泰州市海陵区梅兰东路95号

电话：0523-86594030 传真：0523-86594030 邮编：225300

江苏君谊律师事务所
关于泰州东方中国医药城控股集团有限公司发行2025年度
第二期中期票据法律意见书

（2025）君谊意字第5号

致：泰州东方中国医药城控股集团有限公司

江苏君谊律师事务所（以下简称“本所”）接受泰州东方中国医药城控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，作为发行人聘请的专项法律顾问，为发行人发行“泰州东方中国医药城控股集团有限公司发行2025年度第二期中期票据”（以下简称“本期中期票据”或“本次发行”）所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国人民银行发布的《非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）（以下简称《管理办法》），中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（交易商协会公告[2020]13号）、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（中国银行间市场交易商协会公告[2023]第15号）及《非金融企业债务融资工具注册工作规程》（中国银行间市场交易商协会公告[2023]第15号，以下简称“《注册规程》”）、《非金融企业中期票据业务指引》（交易商协会公告[2021]第9号，以下简称“《业务指引》”）等相关自律规则（以下合称“中国法律”）以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

第一部分引言

一、本所及签字律师简介：

本所是在2000年经江苏省司法厅核准成立的合伙制律师事务所，注册地址为江苏省泰州市海陵区梅兰东路95号2幢，主要业务范围包括：证券、公司并购、公司投资、房地产业务、诉讼仲裁等法律服务。

本次法律意见书的经办律师为：陆星律师和张澍洋律师。

二、本所律师的声明：

本所经办律师对公司发行本期中期票据的主体资格、发行条件、批准、授权、注册、信用评级等方面进行了必要的核查，并查阅了经办律师认为出具本法律意

见书所需查阅的文件资料。

为出具本法律意见书，本所及经办律师谨作如下承诺声明：

1、本所律师承诺已根据我国现行法律、法规和规则指引，及本法律意见书出具日以前公司已经发生或存在的事实发表法律意见。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法、合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师已经得到发行人的保证，即发行人已经向本所律师提供了律师认为出具法律意见书所必须的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本书面材料或者口头证言，相关材料签字盖章均属实，没有隐瞒、虚假或者重大遗漏；提供的材料为副本或者复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。

4、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和相关规定发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及本所律师只能依赖于发行人的口头陈述与承诺以及有关政府职能部门的公示或其他证明文件。

5、本法律意见书仅就本次发行文件所涉及有关法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表任何意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析中任何数据或结论的引用，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本所对上述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

6、本法律意见书仅供发行人发行本期中期票据之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为本期发行注册必备的法律文件，并随其他材料一同上报。同意将本法律意见书作为发行文件向定向投资人披露，并承担相应的法律责任。但本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，未经本所书面同意，任何人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。

基于上述前提或条件，本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见。

第二部分正文

一、发行人的主体资格

(一) 发行人的基本情况

发行人现持有统一社会信用代码为91321291558041864B的《营业执照》，住所为泰州市医药高新区海陵南路179号B座1712室，法定代表人为杨晶林，注册资本为716610.25万元整，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为：市场管理，医药会展服务，房屋，机械设备租赁；对外投资，医药技术开发服务，疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售），经济信息咨询服务，物业管理，从事授权范围内的国有资产的经营、资本运作，房屋建筑工程施工，城市基础设施建设，市政工程施工，土地整理，城市防洪工程建设的投资、建设、管理、维护，水土资源开发利用，水利工程设备物资采购、供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；房屋拆迁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），营业期限自2010年7月2日至长期。

经核查，发行人系依法登记的有限责任公司，具有法人资格。

(二) 发行人为非金融企业

经本所律师核查，发行人未持有金融监管部门授予的金融业务许可证或被金融监管部门等认定为金融控股公司，不属于金融企业法人。

(三) 发行人系交易商协会会员

经本所律师通过登录交易商协会网站查询，发行人接受交易商协会自律管理。

(四) 发行人的历史沿革

1. 发行人成立于2010年7月2日，原名为泰州泰信药业投资有限公司，由泰州华信药业投资有限公司出资设立。发行人设立时注册资本为3000万元，该出资已经上海荣审会计师事务所有限责任公司以荣审字（2010）第01-133号《验

资报告》验证。

2. 2010年7月28日，企业注册资本由3000万元变更为108610.25万元。

3. 2010年9月1日，企业名称由泰州泰信药业投资有限公司变更为泰州东方中国医药城有限公司。

4. 2011年1月，企业注册资本由108610.25万元变更为114610.25万元。该增资已由南京益诚会计师事务所以宁益诚验字（2010）1-071号《验资报告》验证。

5. 2011年5月11日，企业注册资本由114610.25万元变更为121610.25 万元。该增资已由南京益诚会计师事务所以宁益诚验字（2011）1-013号《验资报告》验证。

6. 2011年6月20日，企业经营范围中的一般经营项目由医药会展服务；房屋、机械设备租赁；对外投资；医药技术开发服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售）；经济信息咨询服务；物业管理变更为市场管理；医药会展服务；房屋、机械设备租赁；对外投资；医药技术开发服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售）；经济信息咨询服务；物业管理；企业名称由泰州东方中国医药城有限公司变更为泰州东方中国医药城控股集团有限公司。

7. 2011年10月13日，企业法定代表人由钱玲变更为吴跃。

8. 2014年5月14日，企业法定代表人由吴跃变更为周荣鑫；经营范围由市场管理；医药会展服务；房屋、机械设备租赁；对外投资；医药技术开发服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售）；经济信息咨询服务；物业管理变更为市场管理, 医药会展服务, 房屋、机械设备租赁, 对外投资, 医药技术开发服务, 疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售）, 经济信息咨询服务, 物业管理, 从事授权范围内的国有资产的经营、资本运作, 房屋建筑工程施工, 城市基础设施建设, 市政工程施工, 土地整理, 城市防洪工程建设的投资、建设、管理、维护, 水土资源开发利用, 水利工程设备物资采购、供应。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 方可开展经营活动）。

9. 2015年4月28日，企业股东由泰州华信药业投资有限公司变更为泰州医药高新技术产业园区管理委员会；企业类型由有限责任公司变更为有限责任公司（国有独资）。

10. 2015年5月4日, 企业股东由泰州医药高新技术产业园区管理委员会变更为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会。

11. 2016年3月14日, 企业注册资本由121610.25万元变更为271610.25万元。

12. 2017年10月24日, 企业法定代表人由周荣鑫变更为张路。

13. 2019年8月16日, 企业经营期限由2010年7月2日至2020年7月1日变更为2010年7月2日至长期。

14. 2019年10月21日, 企业住所由泰州市药城大道一号1幢123室变更为泰州市杏林路16号青年商务中心3幢401室。

15. 2021年1月12日, 企业股东由泰州医药高新技术产业开发区管理委员会变更为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会和江苏省财政厅。

16. 2022年3月22日, 企业住所由泰州市杏林路16号青年商务中心3幢401室变更为泰州市医药高新区海陵南路179号B座1712室。

17. 2022年4月28日, 企业股东由泰州医药高新技术产业开发区管理委员会和江苏省财政厅变更为江苏省财政厅和泰州医药城控股集团有限公司。

18. 2023年3月20日, 企业法定代表人由张路变更为秦鑫。

19. 2023年4月17日, 企业经营范围由市场管理, 医药会展服务, 房屋、机械设备租赁, 对外投资, 医药技术开发服务, 疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发(不含药品、医疗器械的生产销售), 经济信息咨询服务, 物业管理, 从事授权范围内的国有资产的经营、资本运作, 房屋建筑工程施工, 城市基础设施建设, 市政工程施工, 土地整理, 城市防洪工程建设的投资、建设、管理、维护, 水土资源开发利用, 水利工程设备物资采购、供应。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)变更为市场管理, 医药会展服务, 房屋、机械设备租赁, 对外投资, 医药技术开发服务, 疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发(不含药品、医疗器械的生产销售), 经济信息咨询服务, 物业管理, 从事授权范围内的国有资产的经营、资本运作, 房屋建筑工程施工, 城市基础设施建设, 市政工程施工, 土地整理, 城市防洪工程建设的投资、建设、管理、维护, 水土资源开发利用, 水利工程设备物资采购、供应。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 供电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。

20. 2023年6月2日, 企业注册资本由271610.25万元变更为641610.25万元。该增资已由北京信审会计师事务所有限责任公司以(2023)京会信验字第010001号《验资报告》验证。

21. 2023年6月6日, 企业注册资本由641610.25万元变更为716610.25万元, 发行人未提供验资报告。

22. 2024年2月2日, 企业法定代表人由秦鑫变更为杨晶林。

23. 2024年5月10日, 企业经营范围由市场管理, 医药会展服务, 房屋、机械设备租赁, 对外投资, 医药技术开发服务, 疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发(不含药品、医疗器械的生产销售), 经济信息咨询服务, 物业管理, 从事授权范围内的国有资产的经营、资本运作, 房屋建筑工程施工, 城市基础设施建设, 市政工程施工, 土地整理, 城市防洪工程建设的投资、建设、管理、维护, 水土资源开发利用, 水利工程设备物资采购、供应。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 供电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)变更为市场管理, 医药会展服务, 房屋、机械设备租赁, 对外投资, 医药技术开发服务, 疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发(不含药品、医疗器械的生产销售), 经济信息咨询服务, 物业管理, 从事授权范围内的国有资产的经营、资本运作, 房屋建筑工程施工, 城市基础设施建设, 市政工程施工, 土地整理, 城市防洪工程建设的投资、建设、管理、维护, 水土资源开发利用, 水利工程设备物资采购、供应。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 供电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 金属材料销售; 新型金属功能材料销售; 有色金属合金销售; 金属结构销售; 建筑用钢筋产品销售; 建筑用金属配件销售; 房屋拆迁服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 发行人成立以来的主要历史变更已经取得有权机关审批, 并取得相应工商核准, 符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 历史沿革合法合规。

（五）发行人依法有效存续

根据发行人的确认，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）的查询，截至本法律意见书出具之日，发行人依法存续，不存在法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的应当终止的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人系依法成立并具有独立法人资格的非金融企业，且接受交易商协会自律管理，具备《管理办法》《业务指引》等规定的申请本次发行的主体资格。

二、发行程序

（一）内部决议程序

2024年10月14日，发行人已召开董事会，经审议表决，同意本公司向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过人民币7.7亿元的，期限不超过5年的中期票据。

2024年10月14日，发行人股东泰州东方中国医药城控股集团有限公司决定，同意发行人向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过人民币7.7亿元的，期限不超过3年的中期票据

综上，本所律师认为，发行人已依法定程序作出本次发行的有效决议，发行人就本次发行的内部决议内容和程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（二）本次发行已注册

根据《管理办法》第四条、《业务指引》第三条的规定，本次发行已通过交易商协会的注册，并在注册额度有效期内按规定发行，无需再行取得其他授权法律意见书和批准。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已获得有效的内部授权和批准，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；本次发行已通过交易商协会的注册。

三、发行文件及发行有关机构

（一）募集说明书

本所律师审查了发行人拟向交易商协会报送的《泰州东方中国医药城控股集团有限公司2025年度第二期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。

该《募集说明书》详细披露了以下内容：重要提示、释义、风险提示及说明、发行条款、募集资金运用、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信情况、发行人2024年1-9月基本情况、债务融资工具信用增进、税项、信息披露安排、持有人会议机制、主动债务管理、违约、风险情形及处置、发行有关机构、备查文件和附录等，包含了法律法规和规范性文件所要求披露的主要事项，符合《业务指引》的相关规定。

本所律师未参与《募集说明书》的编制，仅对《募集说明书》进行了形式审查。经核查，本所律师认为，发行人所编制的《募集说明书》包含了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》中要求披露的主要事项，符合前述募集说明书指引的相关要求和规定，本次发行安排符合《管理办法》《业务指引》等法律、法规及规范性文件的要求。

（二）审计报告

根据发行人的委托，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年、2022年的合并及母公司会计报表进行审计，并分别出具了（2022）京会兴审字第83000008号、（2023）京会兴审字第69000069号标准无保留意见合并审计报告；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年度合并及母公司会计报表进行审计，并出具了中兴华审字（2024）第270005号标准无保留意见合并审计报告。发行人2024半年度财务报表未经审计。

经本所律师核查，上述会计师事务所依法持有《营业执照》、《会计师事务所执业证书》等开展业务所需资质文件，其经办注册会计师均持有执业资格证书，审计机构及各自经办会计师与发行人均不存在关联关系，均具备《中介服务规则》规定的业务资质。

（三）主承销商

发行人委托交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）作为主承销商及簿记管理人承销本期中期票据。

交通银行现合法持有统一社会信用代码为9131000010000595XD的《营业执照》以及《中华人民共和国金融许可证》。根据交易商协会在其网站上公布的

《非金融企业债务融资工具承销机构名单》，交通银行作为一般主承销商，且接受协会自律管理，依据《中介服务规则》，具备担任本次发行中期票据主承销商的资格。

经本所律师核查并经发行人确认，交通银行与发行人不存在关联关系，具备作为本期中期票据承销商的资格。交通银行作为本次发行的主承销商，符合《管理办法》、《中介服务规则》等的有关规定。

（五）律师事务所

本所担任发行人本次发行的专项法律顾问，现持有江苏省司法厅核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31320000469026582D），且已通过2023年度江苏省司法厅年检。本所已依法注册为交易商协会会员。出具本法律意见书的经办律师为陆星律师和张澍洋律师，陆星律师现持有江苏省司法厅核发的13212200610274917的《律师执业证》，张澍洋现持有江苏省司法厅核发的13212202210443706的《律师执业证》，相关证照均已经最新一期年度检验，具备出具法律意见书所需的资质。

本所律师认为，本所及经办律师具备为本次发行出具法律意见书所需的资质，本所及经办律师与发行人不存在关联关系。

综上，本所律师认为，本期中期票据的发行文件符合交易商协会自律规则的有关规定，为本次发行提供服务的有关机构具备相关资质，且与发行人不存在关联关系，本次发行符合法律法规和配套规范性文件规定的企业发行中期票据的各项合规性条件。

四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险

（一）本次中期票据的发行金额

根据发行人《募集说明书》和本所律师的适当核查，发行人此次中期票据发行金额为人民币2亿元。

（二）募集资金用途

根据《募集说明书》披露，本期中期票据发行拟募集资金全部用于偿还发行人存量债务融资工具本息。

发行人承诺：存续期将严格按照发行文件约定用途使用本期债务融资工具募集资金，保证募集资金专款专用，本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发[2018]101号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务或政府隐性债务规模，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。发行人募集资金不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。

因此，本所律师认为，本期中期票据募集资金用途符合国家相关法律法规、国家产业政策和《业务指引》的规定。

（三）发行人的治理结构

根据《公司章程》规定，根据发行人提供材料及本所律师适当调查，发行人按照《公司法》、《公司章程》以及现代企业制度的要求，建立和完善了法人治理结构。发行人由股东行使最高权力，同时设置了董事会、监事会和总经理，共同进行公司的日常经营管理。发行人已根据《公司章程》形成了决策、监督和执行相分离的有效的内部管理体系。

1. 股东

出资人泰州医药高新技术产业开发区管理委员会是公司大股东，经泰州市人民政府授权，履行对公司监督管理职责，行使股东会职权。江苏省财政厅增列为公司股东后，其在股东会中的职权由划转企业所属国资监管机构行使。股东行使以下职权：

- （1）委派或更换公司董事会成员，指定公司董事长；

- (2) 委派或更换公司监事会成员，指定公司监事会主席；
- (3) 审议批准董事会、监事会报告；
- (4) 批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行 公司债券；
- (5) 批准公司年度融资计划；
- (6) 法律、法规规定的其他权利。

2. 董事会

公司设董事会，成员为7人，其中包含职工董事1人，由职工代表大会选举产生。董事任期不得超过三年。董事会设董事长1人，董事长由出资人从董事会成员中指定。董事会行使以下职权：

- (1) 向出资人报告工作，执行出资人的决议；
- (2) 审定公司章程；
- (3) 审定公司发展战略和中长期发展规划；
- (4) 审定公司经营计划和投资方案；
- (5) 审定公司年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审定公司利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 审定公司全面预算管理和预算调整事项；
- (8) 审定公司年度内审工作计划；
- (9) 审定公司增加或者减少注册资本、债券发行或其他证券化筹资方案；
- (10) 审定公司融资方案、收购出售资产、资产抵押、投资管理、 对外担保、借款等事项；
- (11) 审定公司内部管理机构和人员编制的设置方案；
- (12) 审定公司各项基本管理制度；
- (13) 审定公司及全资、控股子公司年度工资总额，公司及子 公司的薪酬、考核与奖惩方案；
- (14) 审定公司全资、控股子公司的改制、设立、重组、上市 等事项；
- (15) 监督公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内 部审计、法律风险控制等内控制度建立和实施情况；
- (16) 审定向控股及参股企业委派董事、监事、高级管理人员、 财务负责人，审定对派出管理人员的授权；

(17) 审定对外捐助、社会救助等履行社会责任事项；

(18) 法律法规、有关规定或出资人授予的其他职权。

3. 监事会

公司设监事会，成员5人，其中职工代表监事2人，由职工代表大会选举产生，其他监事由出资人委派或者更换。监事会设主席一人，由出资人从监事会成员中指定。公司董事及高级管理人员不得兼任监事。监事会行使下列职权：

(1) 检查公司财务；

(2) 对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

(3) 当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；

(4) 向出资人作监事会工作报告；

(5) 提议召开临时董事会。

监事可以列席董事会会议。

4. 总经理

公司设总经理1人，统一负责公司的日常经营和管理，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1) 组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会报告；

(2) 主持公司的经营管理工作；

(3) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(4) 负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案；

(5) 拟定公司内部管理机构设置方案；

(6) 拟定公司的基本管理制度；

(7) 提请聘任或解聘副总经理、财务负责人；

(8) 聘任和解聘高级管理人员(董事会聘任或解聘的除外)；

(9) 董事会授予的其他职权。

5. 发行人现任董事、监事及高级管理人员情况

经律师核查，发行人董事、监事及高级管理人员的任职合法合规，符合发行

人公司章程的规定。发行人目前高级管理人员中不存在公务员兼职、领薪情况，符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、《公务员法》、《公司法》及公司章程等相关要求。

本所律师经核查后认为，发行人具有健全的组织机构和议事规则，该组织机构和议事规则、管理制度符合相关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合法律及公司章程的规定。

（四）发行人业务运营情况

发行人经营范围为：市场管理，医药会展服务，房屋，机械设备租赁；对外投资，医药技术开发服务，疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售），经济信息咨询服务，物业管理，从事授权范围内的国有资产的经营、资本运作，房屋建筑工程施工，城市基础设施建设，市政工程施工，土地整理，城市防洪工程建设的投资、建设、管理、维护，水土资源开发利用，水利工程设备物资采购、供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；房屋拆迁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

发行人主要业务为工程施工、房地产销售、物业管理及酒店运营和出租等。发行人近三年及2024年1-9月分别实现营业收入120,685.09万元、131,644.94万元、135,042.06万元和72,171.53万元。发行人主要业务收入来源为工程施工、房地产销售、物业管理及酒店运营和出租等。从业务发展趋势上看，房地产销售是发行人较为稳定的收入来源。

本所律师认为，发行人的经营范围合法合规，符合国家产业政策。发行人主要在建工程符合国家相关政策。同时，经本所律师核查，发行人近三年内未因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等受到重大行政处罚。

综上，根据《募集说明书》和本所律师适当核查，截止本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司的经营范围、业务合法合规，符合国家相关产

业政策。

（五）发行人受限资产情况

截至2024年6月末，发行人受限资产余额为742,684.20万元，占同期净资产的64.58%，占比较高。发行人受限资产中货币资金为242,722.09万元，土地、房产为499,962.11万元。

截至2024年6月末发行人受限资产情况

单位：万元

项目	余额	受限原因
其他货币资金	242,722.09	银行承兑汇票保证金及质押
无形资产	1,094.22	抵押
投资性房地产	498,867.90	抵押
合计	742,684.20	

发行人2024年6月末受限土地、房产等资产抵质押情况

单位：万元

序号	借款单位	资产名称/权证号	抵押权利人	受限期限	账面价值
1	泰州安力昂生物制药有限公司	苏（2018）泰州不动产权第0049577号	工商银行&交通银行	2020/1/9-2030/1/1	357,953.83
2	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	苏（2020）泰州市不动产权第0129531号	昆仑融资租赁（深圳）有限公司	2022/7/27-2025/7/27	13,073.39
3	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	苏（2016）泰州不动产权第0038032号-苏（2016）泰州不动产权第0038726号等	江苏银行	2024/1/26-2031/12/15	3,442.18
4	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	苏（2019）泰州市不动产权第0082828号-苏（2020）泰州市不	江苏资产管理有限公司	2024/2/7-2026/2/5	31,148.58

		动产权第0129537号 等			
5	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	苏（2020）泰州市不动产权第0129518号-苏（2020）泰州市不动产权第0129529号 等	广州银行	2024/3/15- 2025/3/15	49,286.18
6	泰州医药城华盈商贸有限公司	苏（2016）泰州不动产权第0037925号-苏（2016）泰州不动产权第0039747号等	广州银行	2023/11/30 - 2024/11/30	36,329.96
7	江苏新智源医学科技有限公司	苏（2016）泰州不动产权第0036794号-苏（2016）泰州不动产权第0039691号等	恒丰银行	2024/1/15- 2027/1/9	8,728.00
合计					499,962.11

截至2024年6月末，发行人资产受限情况已在《募集说明书》中详细披露，根据《募集说明书》和本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司的受限资产所涉担保事项均合法合规，不会对本期发行构成实质性障碍，发行人及其合并范围内子公司不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

发行人受限资产金额较大，本所律师认为一旦发生债务违约风险，可能导致债权人依法行使担保权利，进而使发行人资产及业务经营受到影响，后续应持续关注发行人及其合并范围内子公司的受限资产情况。

（六）或有事项

1. 对外担保事项

截至2024年9月末，发行人对外担保余额为844,190.40万元，占2024年9月末净资产的比重为73.55%，虽然被担保对象的经营情况正常，未出现逾期偿还本息情况，但仍不排除未来被担保对象的经营状况发生不利变化，发行人将面临执行

担保、代偿债务的风险，可能对发行人的正常经营产生不利影响。具体情况如下：

截至2024年9月末发行人对外担保情况

单位：万元

序号	被担保单位	担保余额	借款时间	到期时间
1	泰州华诚医学投资集团有限公司	105,000.00	2017/4/27	2032/4/26
2	泰州华诚医学投资集团有限公司	4,500.00	2022/1/14	2025/1/14
3	泰州华诚医学投资集团有限公司	1,875.00	2022/2/11	2025/2/2
4	泰州华诚医学投资集团有限公司	8,625.00	2021/11/29	2024/11/26
5	泰州华诚医学投资集团有限公司	5,000.00	2022/11/18	2024/11/16
6	泰州华诚医学投资集团有限公司	1,800.00	2021/6/25	2026/6/25
7	泰州华诚医学投资集团有限公司	31,659.40	2022/1/1	2037/1/1
8	泰州华诚医学投资集团有限公司	20,000.00	2022/5/27	2025/5/27
9	泰州华安工程管理有限公司	3,475.00	2022/9/7	2025/9/7
10	泰州华诚医学投资集团有限公司	20,000.00	2022/11/23	2024/11/23
11	泰州华诚医学投资集团有限公司	40,000.00	2022/12/29	2032/12/15
12	泰州华诚医学投资集团有限公司	80,000.00	2023/1/5	2038/1/5
13	泰州华诚医学投资集团有限公司	10,000.00	2024/2/4	2025/2/3
14	泰州华安工程管理有限公司	13,158.00	2023/3/28	2029/5/21
15	泰州华安工程管理有限公司	36,842.00	2023/4/3	2029/5/21
16	泰州华诚医学投资集团有限公司	20,000.00	2024/1/25	2025/1/24
17	泰州华诚医学投资集团有限公司	10,000.00	2024/9/13	2025/9/12
18	泰州泰达贸易有限公司	1,450.00	2024/9/10	2025/9/10
19	泰州新滨江开发有限责任公司	12,400.00	2023/12/7	2024/12/6
20	泰州新滨江开发有限责任公司	1,200.00	2020/12/30	2024/12/31
21	泰州港润投资发展有限公司	2,000.00	2024/1/16	2025/1/16
22	泰州市新滨江开发有限责任公司	3,500.00	2021/7/6	2026/7/6
23	泰州润江建设发展有限公司	4,400.00	2024/8/8	2029/8/5
24	泰州市新滨江开发有限责任公司	6,727.00	2021/8/12	2025/8/12
25	泰州昌裕贸易有限公司	3,000.00	2022/12/12	2024/12/11

26	江苏润祁项目管理有限公司	16,750.00	2022/1/19	2029/12/31
27	泰州新滨江实业投资有限公司	12,000.00	2022/1/14	2028/1/11
28	泰州润江建设实业有限公司	3,180.00	2022/12/16	2027/12/10
29	泰州润江建设实业有限公司	9,539.00	2023/1/3	2028/1/10
30	泰州润江建设发展有限公司	16,900.00	2022/10/28	2029/10/27
31	泰州新滨江实业投资有限公司	14,750.00	2022/12/9	2032/12/7
32	泰州润江企业管理有限公司	11,600.00	2023/1/1	2036/11/9
33	泰州新滨江实业投资有限公司	41,200.00	2023/2/6	2028/11/21
34	泰州市新滨江开发有限责任公司	8,000.00	2024/3/14	2025/3/14
35	泰州新滨江实业投资有限公司	5,267.00	2023/3/8	2028/3/10
36	泰州鑫润园艺有限公司	10,578.00	2022/6/17	2027/6/10
37	泰州市新泰建设发展有限公司	36,000.00	2023/1/19	2042/11/21
38	泰州鑫城建设工程有限公司	43,000.00	2023/3/3	2029/11/21
39		10,750.00	2023/6/27	2029/11/21
40		10,000.00	2023/3/10	2029/11/21
41		7,200.00	2023/4/12	2029/11/21
42		4,300.00	2023/7/14	2029/11/21
43	泰州通泰投资有限公司	9,000.00	2024/3/29	2025/3/28
44		10,000.00	2023/12/11	2024/12/10
45	泰州市云联网络信息系统有限公司	6,359.00	2023/1/3	2028/1/3
46		3,180.00	2023/3/1	2028/1/3
47		3,656.00	2023/4/3	2028/1/3
48	江苏泰州港核心港区投资有限公司	49,970.00	2021/1/1	2028/1/1
49	泰州市江港城市建设有限公司	4,500.00	2022/12/30	2030/11/18
50		5,000.00	2023/2/16	2030/11/18
51		1,500.00	2023/7/31	2030/11/18
52		9,000.00	2023/12/12	2030/11/18
53	江苏永投新发展置业有限公司	21,500.00	2023/4/3	2028/11/21
54	泰州市高港区新城新农村有限公司	12,900.00	2022/9/1	2031/5/21

	合计	844,190.40		
--	----	------------	--	--

综上，根据《募集说明书》和本所律师核查，发行人及其合并范围内子公司对外担保合法合规，符合相关法律法规的规定。发行人及其合并范围内子公司经核查确认其提供担保的被担保企业经营正常，没有代偿事件发生。发行人及其合并范围内子公司对外担保规模大，如未来被担保企业不能清除其到期债务，则发行人将存在一定的担保风险。

2. 发行人重大诉讼、仲裁、行政处罚及重大承诺事项

根据《募集说明书》并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）等网站进行核查，报告期内，发行人及其合并范围内子公司不存在对生产经营构成重大不利影响的重大行政处罚。

根据《募集说明书》并经本所律师通过中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）等网站进行核查，截至报告期末，发行人及其合并范围内子公司不存在未决的重大诉讼、仲裁情况。

（七）发行人重大资产重组情况

根据《募集说明书》和本所律师适当核查，截止本法律意见书出具之日，发行人及其合并范围内子公司不存在正在进行的，或已完成但影响发行人主体资格、本次发行决议的有效性或对本次发行构成实质性法律障碍的重大资产重组事项。

（八）发行人信用增进情况

本期中期票据无信用增进情况。

（九）存续债券情况

经本所律师核查，截止本法律意见书出具之日，发行人不存在已发行的债务融资工具或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态。

（十）需要说明的其它问题

在本期中期票据存续期间，发行人如遇政策变动、行业风险、担保连带风险、管理风险及经营不善等不利因素，仍有可能影响到本期中期票据的兑付。

综上，本所律师认为，发行人不存在对本期中期票据发行构成实质法律障碍的重大法律事项和潜在的不合理的法律风险。

五、本期中期票据对投资者保护相关内容

（一）持有人会议机制

根据发行人编制的《募集说明书》第十二章“持有人会议机制”，发行人对持有人会议的目的与效力、召开情形、召集、参会机构、表决和决议等事项进行了详细的规定。

经本所律师核查认为，上述持有人会议机制、议案设置内容、表决程序、决议效力范围的相关内容符合法律法规、规范性文件及交易商协会自律规则，合法有效。

（二）违约、风险情形及处置

根据发行人编制的《募集说明书》第十四章“违约、风险情形及处置”，发行人对违约事件、违约责任、发行人义务、发行人应急预案、风险及违约处置基本原则、处置措施、不可抗力、争议解决机制、弃权等内容进行了明确规定。

经本所律师核查认为，上述违约、风险情形及处置的相关内容符合法律法规、规范性文件及交易商协会自律规则，合法有效。

六、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况

（一）募集资金用途情况

根据《募集说明书》披露并经本所律师核查，本所律师认为，发行人本期募集资金不用于金融、房地产开发及相关业务，不用于保障房业务及公益性项目。发行中期票据的还款来源为发行人自身的经营收益，本期中期票据的发行不会增加政府债务规模，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。募集资金用途符合法律法规和配套规范性文件的规定和国家产业政策的要求。

（二）发行人规范运作情况

如本法律意见书前文所述，经本所律师核查并结合《募集说明书》的有关披

露情况，本所律师认为，发行人具备健全的公司治理结构和财务制度，符合《公司法》、《企业会计准则》和发行人《公司章程》的相关规定。

（三）发行人生产经营情况

经本所律师核查，发行人生产经营情况合法合规，不存在对本期发行构成实质法律障碍的情形。

七、其它事项

经律师核查：

1. 发行人不存在违规担保、吸引公众存款、违规融资、承担土地储备职能、与政府信用挂钩的误导性宣传等违法违规情形、被主管部门通报的情形。

2. 发行人存在基于代建等业务形成的收入、政府类应收款项和待回购资产，但不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务。

3. 发行人基础设施建设业务（包含土地拆迁项目）符合国家产业政策，承建项目证照齐全合规，发行人主要通过委托代建模式开展基础设施建设业务，并与委托人签署委托代建协议，协议要素清晰，内容合法合规；发行人安置房建设业务符合国家产业政策，承建项目证照齐全合规，发行人通过委托代建模式开展安置房建设项目已签订委托代建协议，协议要素清晰，内容合法合规，符合国家产业政策。

4. 发行人不存在PPP项目、政府投资基金、BT、回购其他主体项目、政府购买服务、替政府项目垫资的情形。

5、发行人存在来自政府的应收款项，该款项系与发行人经营活动有关的款项，不存在替政府融资行为，符合国家相关规定。

6、发行人不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务。

7、发行人不存在为地方政府举借债务或提供担保。发行人存在为其他主体提供担保情况，发行人为其他主体提供担保均履行了相应的决策手续，符合国家相关规定。

八、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

1. 发行人不存在违反国发(2010)19号文、国发(2014)43号文、国办发(2015)40号文、国办发(2015)42号文、财预(2010)412号文、财预(2012)463号文、财综(2016)4号文、审计署2013年第24号和32号公告、财预(2017)50号文、财预(2017)87号、财金(2018)23号文等国家相关政策、“六真”原则的情况。本次发行不会增加政府债务或政府隐性债务规模；
2. 发行人作为依法设立并合法有效存续的非金融企业法人，具备《管理办法》《业务指引》所规定的发行中期票据的主体资格；
3. 发行人已取得本次发行所必需的内部有权机构的批准和授权，该等批准和授权的内容与程序合法、合规；本次发行尚待通过交易商协会的注册，应在发行前向交易商协会备案、发行完成后通过交易商协会认可的途径披露发行结果；
4. 为本次发行提供服务的有关中介机构及其经办人员具备相关资质，发行文件合法、合规；
5. 截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行符合有关法律、法规及自律规则的规定，不存在对本次发行构成实质性障碍的重大法律事项或潜在法律风险。

本法律意见书一式四份(正本)，由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。(以下无正文)



江苏君谊律师事务所法律意见书

（本页无正文，为《江苏君谊律师事务所关于泰州东方中国医药城控股集团有限公司2025年度第二期中期票据之法律意见书》之签署页）



经办律师（签字）：

陆星

经办律师（签字）：

张阳洋

二〇二五年 一月 八日